P U T U S A N

Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaansecara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: **Dedi Sumardi;**
Tempat lahir	: Stabat Lama;
Umur/Tanggal lahir	: 39 tahun/ 16 Desember 1983;
Jenis kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1035/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUMARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Primair).

2. Membebaskan terdakwa **DEDI SUMARDI** dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Menyatakan terdakwa **DEDI SUMARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan subsidair).

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEDI SUMARDI** selama **: 8 (delapan) Tahun penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentutan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram netto,2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik,1 (satu) unit handphone merek Evercoss warna abu-abu dengan nomor SIM 082273305029 dan IMEI 1 (356092104682544), IMEI 2 (356092104682551), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam,***dirampas untuk dimusnahkan*** dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, ***dirampas untuk Negara***.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulang perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DEDI SUMARDI pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau pada tahun 2023, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat namun oleh karena terdakwa ditahan di Medan dan sebagian besar saksi yang akan dipanggil berdomisili di Medan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I” berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Pinondang E.F Pangaribuan dan saksi Dedek S.S Harahap (ketiganya anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Bismar Marpaung melakukan penyamaran dan membeli paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa langsung mempersiapkan pesanan tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menyita barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan terdakwa sebelah kanan, lalu ditemukan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan terdakwa dikantong belakang celana sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada YUDI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tepatnya di dalam kamar mandi SPBU Cempa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per gramnya hingga total seluruhnya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram hingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2124 /NNF/2023 tanggal 13 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama DEDI SUMARDI mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp.92020450.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DEDI SUMARDI pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau pada tahun 2023, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat namun oleh karena terdakwa ditahan di Medan dan sebagian besar saksi yang akan dipanggil berdomisili di Medan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, "*secara tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman" berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Pinondang E.F Pangaribuan dan saksi Dedek S.S Harahap (ketiganya anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Bismar Marpaung melakukan penyamaran dan membeli paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa langsung mempersiapkan pesanan tersebut dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menyita barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan terdakwa sebelah kanan, lalu ditemukan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan terdakwa dikantong belakang celana sebelah kiri,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenangsehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 2124 /NNF/2023 tanggal 13 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama DEDI SUMARDI mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, S.T Nrp.92020450.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Bismar Marpaung, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
   - Bahwa ketika itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Bismar Marpaung melakukan penyamaran dan membeli paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa langsung mempersiapkan pesanan tersebut dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menyita barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan terdakwa sebelah kanan, lalu ditemukan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan terdakwa dikantong belakang celana sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenangsehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Pinondang E.F Pangaribuan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

- Bahwa ketika itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Bismar Marpaung melakukan penyamaran dan membeli paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa langsung mempersiapkan pesanan tersebut dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menyita barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan terdakwa sebelah kanan, lalu ditemukan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan terdakwa dikantong belakang celana sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenangsehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi menyita barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan terdakwa sebelah kanan, lalu ditemukan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan terdakwa dikantong belakang celana sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada YUDI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tepatnya di dalam kamar mandi SPBU Cempa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per gramnya hingga total seluruhnya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram hingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenangsehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram netto,2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik,1 (satu) unit handphone merek Evercoss warna abu-abu dengan nomor SIM 082273305029 dan IMEI 1 (356092104682544), IMEI 2 (356092104682551), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Bismar Marpaung bersama dengan saksi Pinondang E.F Pangaribuan dan saksi Dedek S.S Harahap (ketiganya anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut) mendapat informasi bahwa terdakwa ada memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana saksi Bismar Marpaung melakukan penyamaran dan membeli paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa langsung mempersiapkan pesanan tersebut dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menyita barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan terdakwa sebelah kanan, lalu ditemukan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan terdakwa dikantong belakang celana sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada YUDI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tepatnya di dalam kamar mandi SPBU Cempa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per gramnya hingga total seluruhnya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram hingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagiamana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair jika salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki kandungan unsur unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa DEDI SUMARDI dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi;

Ad.2. Mengenai Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang, dimana berdasarkan fakta fakta dipersidangan dari keterangan saksi saksi, terdakwa, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram netto,2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik,1 (satu) unit handphone merek Evercoss warna abu-abu dengan nomor SIM 082273305029 dan IMEI 1 (356092104682544), IMEI 2 (356092104682551), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar benar milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengenai Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

Menimbang, Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi menyita barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan terdakwa sebelah kanan, lalu ditemukan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan terdakwa dikantong belakang celana sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

Menimbang, Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada YUDI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tepatnya di dalam kamar mandi SPBU Cempa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per gramnya hingga total seluruhnya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram hingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ketiga tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa karena terhadap dakwaan primair, terdakwa tidak terbukti bersalah maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini sama / serupa dengan unsure setiap orang dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum dalam unsure setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian dengan terpenuhinya unsure setiap orang dalam dakwaan primair maka secara hukum unsure setiap orang dalam dakwaan subsidair harus pula dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.2. Mengenai Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini sama / serupa dengan unsure Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum dalam unsure Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian dengan terpenuhinya unsure Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair maka secara hukum unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair harus pula dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.3. Mengenai Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi menyita barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan terdakwa sebelah kanan, lalu ditemukan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet kecil warna hitam yang disimpan terdakwa dikantong belakang celana sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan dari kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan.

Menimbang, Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada YUDI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tepatnya di dalam kamar mandi SPBU Cempa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per gramnya hingga total seluruhnya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) gram hingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sumardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dedi Sumardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair“;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan);

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram netto.
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) unit handphone merek Evercoss warna abu-abu dengan nomor SIM 082273305029 dan IMEI 1 (356092104682544), IMEI 2 (356092104682551).
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

dirampas untuk Negara.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Fauzul Hamdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., dan Vera Yetti Magdalena, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Patrecia Pasaribu, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara teleconference.

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Lucas Sahabat Duha, S.H.M.H.	Fauzul Hamdi, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Vera Yetti Magdalena, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)